国税通則法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、国税に関する基本的事項、共通の手続、国税債権の成立及び不服申立に関する基本原則、権利義務及び手続規範を定めることにより、公正な社会秩序の維持及び国民の福祉の増進を図り、もって国家の調和ある発展に寄与することを目的とする。

第2条

1　国税通則に係る制度の運用及び施策の実施は、国民の正当な権利利益を最大限に尊重しつつ、公共の福祉、法治主義及び国家の安全との調和を図ることを旨としなければならない。

2　関係当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。

第3条

1　この法律において「国税」とは、所得税、法人税、消費税、相続税等、国が課する内国税をいうをいう。

2　この法律において「更正及び決定」とは、納税申告の税額を調査に基づき修正する処分、又は無申告の場合に税額を確定する処分をいうをいう。

第4条

1　国は、大統領の指導統括の下、国税に関する基本的事項、共通の手続、国税債権の成立及び不服申立に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを迅速に実施する責務を負う。

2　国は、施策の推進に必要な法制上、財政上及び税制上の措置を講じなければならない。

第5条

地方自治体は、国の施策と協調し、その地域の実情に応じた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条

関係事業者は、法令を遵守し、利用者の利益の保護、安全の確保及び公正な競争秩序の維持に努めなければならない。

第7条

国民は、この法律の趣旨を正しく理解し、国及び地方自治体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

国は、国際機関及び諸外国と密接に連携し、国際的基準に合致した法制度の整備及び国際協力の推進に努める。

第9条

財務大臣及び国税庁長官は、この法律の運用に関し、原則として情報を公開し、国民に対する説明責任を徹底しなければならない。

第10条

国の安全保障上重大な支障がある場合又は他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章　管轄機関及び基本計画

第11条

1　この法律に規定する事務は、財務大臣及び国税庁長官が管理統理する。

2　財務大臣及び国税庁長官は、重大事態が発生したときは直ちに大統領に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

第12条

1　財務大臣及び国税庁長官は、国税に関する基本的事項、共通の手続、国税債権の成立及び不服申立に関する基本方針の案を作成し、大統領の承認を経て決定しなければならない。

2　基本方針を決定したときは、遅滞なく官報により告示しなければならない。

第13条

財務大臣及び国税庁長官は、社会経済情勢の著しい変動に応じ、適時に基本方針の見直しを行い、必要な改定を行わなければならない。

第14条

財務大臣及び国税庁長官の諮問機関として、専門的知見を調査審議させるため、政令の定めるところにより関係審議会を置く。

第15条

審議会の委員は、学識経験者、実務関係者及び公募市民の中から公平に任命し、任期は二年とする。

第16条

財務大臣及び国税庁長官及び関係省庁の長は、密接な連絡調整を図るため、常設の省庁横断的連絡協議会を組織する。

第17条

　財務大臣及び国税庁長官は、全国の地方出先機関に対し、統一的な法解釈及び適正な職務執行のための訓令を発する。

第18条

　財務大臣及び国税庁長官は、関係省庁、地方自治体又は関係機関に対し、必要な資料の提出その他協力を求めることができる。

第19条

　財務大臣及び国税庁長官は、毎年、施策の実施状況に関する白書を作成し、大統領を経て議会に提出しなければならない。

第20条

　国は、関係分野の先端的な知見を蓄積するため、国立研究機関の整備及び民間研究開発に対する助成を推進する。

第3章　国税債権の成立及び納付義務

第21条

所得税は年分の終了時、法人税は事業年度終了時、消費税は課税資産の譲渡時に成立する。

第22条

納税者の自主的な申告により税額を確定することを原則とする。

第23条

過料その他の付加税は、税務署長の処分により税額を確定する。

第24条

国税は、担保権のない私法上の一般債権に優先して徴収される。

第25条

納期限前に登記された抵当権は、国税に優先する。

第26条

税額が確定したときは、税務署長は納期限を指定した納税告知書を送達しなければならない。

第27条

共有物に係る国税、相続人全員の相続税については連帯して納付する義務を負う。

第28条

滞納者の財産を無償で取得した者等に対し、補充的に納税義務を負わせる。

第29条

　個人は住所地、法人は本店所在地を原則の納税地とする。

第30条

　同族会社の行為で税負担を不当に減少させるものは、税務署長が実質に基づいて課税できる。

第4章　申告、納付及び期限の延長

第31条

　法定申告期限までに、所定の事項を記載した申告書を提出しなければならない。

第32条

　税額が過少であったときは、更正を受ける前であればいつでも修正申告書を提出できる。

第33条

　税額が過大であったときは、法定申告期限から五年以内に限り税額の減額更正を請求できる。

第34条

　天災その他やむを得ない理由があるときは、地域又は期日を指定して申告納期限を延長する。

第35条

　財産の重大な損害、病気、事業の著しい損失がある場合、一年以内の納税猶予を認める。

第36条

　猶予を受ける者は、国債、不動産等の確実な担保を提供しなければならない。

第37条

　預金口座からの自動振替、クレジットカード、インターネットバンキングによる納付を認める。

第38条

法定納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、法定割合の延滞税を併せて納付しなければならない。

第39条

延納又は納税の猶予が認められた期間については、所定の利子税を納付する。

第40条

過誤納金を還付するときは、利息に相当する還付加算金を加算して支払う。

第5章　税務調査、質問検査権及び推計課税

第41条

国税庁、国税局及び税務署の職員は、納税義務者に質問し、帳簿書類を検査できる。

第42条

調査を開始するにあたっては、あらかじめ調査の日時、場所、対象税目を通知しなければならない。

第43条

違法行為の証拠隠滅のおそれがあるときは、事前通知なく臨検調査に着手できる。

第44条

調査が終了したときは、修正申告の勧奨又は更正の理由を詳細に説明しなければならない。

第45条

帳簿の不備等により所得を正確に算定できないときは、同業者比率等により推計して更正できる。

第46条

推計課税を受けた納税者は、正確な証拠を提出して実額を証明することができる。

第47条

取引先等の関係者に対しても、裏付け調査のため質問検査を行うことができる。

第48条

帳簿書類の提出があったときは、預かり証を交付して一定期間留め置くことができる。

第49条

納税者が調査の経過を正確に記録するため録音することを不当に妨げてはならない。

第50条

税務職員が調査で知り得た納税者の秘密を漏らしたときは、二年以下の拘禁刑に処する。

第6章　更正決定の期間制限及び不服申立手続

第51条

法定申告期限から五年を経過した後は、更正又は決定をすることができない。

第52条

偽りその他不正の行為により税を免れた場合は、七年間更正をすることができる。

第53条

国税の徴収権は、法定納期限から五年間行使しないときは時効により完全に消滅する。

第54条

更正処分に不服があるときは、税務署長に対し三月以内に再調査を請求できる。

第55条

再調査を経ず、直ちに独立の国税不服審判所長に審査請求をすることができる。

第56条

民間登用の弁護士・公認会計士を含む国税審判官が、中立に証拠を調べ審理する。

第57条

審判所の裁決は、税務署長を拘束し、税務署長は裁決を不服として出訴できない。

第58条

審判所の裁決を経た後でなければ、裁判所に処分の取消訴訟を提起できない。

第59条

更正通知書の理由付記に具体的な根拠が欠けているときは、処分自体を取り消す。

第60条

納税者の権利利益を保護し、適正手続を保障するための基本原則を明文化する。

第7章　加算税（行政制裁）及び国税犯則取締り

第61条

正当な理由なく過少に申告した税額に対し、十パーセント（超過部分は十五％）を課する。

第62条

申告しなかった税額に対し、十五パーセント（一定額超は二十〜三十％）を課する。

第63条

源泉徴収義務者が期限内に納入しなかった税額に対し、十パーセントを課する。

第64条

帳簿の改ざん、架空経費の計上等の仮装隠蔽があったときは、三十五〜四十パーセントを課する。

第65条

国税査察官（マルサ）は、裁判官の令状を得て差押え、捜索等の強制調査を行う。

第66条

査察官は、調査完了後、検察官に告発し、又は所長が罰金相当額の納付を通告する。

第67条

悪質な大口脱税事件については、直ちに検事総長又は地方検事正に告発しなければならない。

第68条

不正の行為により税を免れた者は、十年以下の拘禁刑若しくは一千万円以下の罰金（免脱税額が超えるときはその額）に処する。

第69条

悪質な脱税犯に対しては、情状により拘禁刑と罰金を必ず併科する。

第70条

法人の業務に関して脱税が行われたときは、その法人に対しても脱税額と同額以下の罰金刑を科する。

第8章　監督、立入検査及び行政処分

第71条

　財務大臣及び国税庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、関係者に対し業務若しくは経理の報告を求めることができる。

第72条

　1　財務大臣及び国税庁長官の指定する職員は、関係者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

　2　立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

第73条

　立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第74条

　関係事業者は、法令の定めるところにより、正確な帳簿及び電磁的記録を作成し、五年間保存しなければならない。

第75条

　財務大臣及び国税庁長官は、適正な運営が確保されていないと認めるときは、期間を定めて必要な改善を勧告することができる。

第76条

　財務大臣及び国税庁長官は、法令違反が明白であるときは、直ちに期限を付して業務方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

第77条

財務大臣及び国税庁長官は、改善命令に従わない者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第78条

財務大臣及び国税庁長官は、不正の手段により許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すことができる。

第79条

財務大臣及び国税庁長官は、是正命令又は業務停止処分を行ったときは、違反事実及び事業者名を公表することができる。

第80条

不利益処分を行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、必ず事前の聴聞を行わなければならない。

第9章　審査請求及び紛争処理手続

第81条

　この法律に基づく処分又はその不作為に不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。

第82条

　処分を行う書面には、不服申立てができる旨及びその期間を明記しなければならない。

第83条

　財務大臣及び国税庁長官は、審査請求を受けたときは、別段の定めがある場合を除き、行政不服審査会に諮問しなければならない。

第84条

　重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、審査庁は職権又は申立てにより処分の執行停止を決定する。

第85条

　裁決に不服がある者は、行政事件訴訟法に基づき管轄裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第86条

　民事上の紛争を迅速に解決するため、裁判所に専門家による民事調停委員会を置くことができる。

第87条

　当事者は、合意により調停委員会に対し和解のあっせんを申し立てることができる。

第88条

調停が成立し調書に記載されたときは、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第89条

財務大臣及び国税庁長官は、国民からの相談及び苦情に迅速に応じる総合相談窓口を常設しなければならない。

第90条

この法律の違反行為を通報した者に対し、解雇その他のいかなる不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則

第91条

　偽りその他不正の手段により許可等を受け、又は業務停止命令に故意に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第92条

　この法律に基づく重要命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第93条

　所要の許可若しくは登録を受けないで事業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第94条

　報告を怠り、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処する。

第95条

　職務上知り得た他人の業務上の秘密又は個人のプライバシーを正当な理由なく漏らした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処する。

第96条

　帳簿を備え付けず、又はこれに虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第97条

　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の罰金刑を科する。

第98条

正当な理由なく届出を怠り、又は登記手続を遅延した者は、三十万円以下の過料に処する。

第99条

裁判所又は審査会の呼出しに応じず、正当な理由なく出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第100条

この法律に定める過料は、地方裁判所の決定をもってこれを科する。